

1502096-21.2020.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos. No mesmo sentido: 'Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd. Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 3756-3707, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502096-21.2020.8.26.0548 controle:2020/000805

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2203401/2020 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 13066904 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO,

3394/20/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2203401 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS,

3394/20/942 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO LUCAS MENDES SANTOS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

LEONARDO LUCAS MENDES SANTOS, RG nº 58.733.237/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/02. Aos 19.08.20 foi concedida a liberdade provisória ao acusado (fls. 35/36). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 56 e 62/63). A denúncia foi recebida aos 15.09.20, sendo o acusado citado aos 25.01.21 (fls. 64/65 e 104). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi interrogado o réu. Encerrada a instrução e realizados os debates, o representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa formulou pleitos alternativos de absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do tráfico privilegiado, com substituição da pena. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína (fls. 06/13, 15/17 e 72/74). A autoria também cristalizou-se. Com efeito, em seu interrogatório judicial o acusado limitou-se a negar o tráfico, sem apresentar as indispensáveis explicações, apenas insinuando que o flagrante teria sido forjado. Alegou que foi até o local com dois amigos para comprar droga para o consumo de todos quando os policiais chegaram e o abordaram. Portava apenas cem reais em dinheiro. Alegou ter sido agredido; porém foi submetido a exame de corpo de delito cujo laudo apresentou resultado negativo, documento que goza de fé pública e não foi infirmado por prova idônea em sentido contrário (fls. 70/71). Os policiais militares hoje ouvidos relataram tê-lo surpreendido em local de tráfico intenso depois que o acusado se comportou de modo suspeito e procurou disfarçar, mudando de direção ao vislumbrar a viatura. Efetuada a abordagem, com ele foram encontradas 24 porções cocaína e cerca de duzentos e noventa e quatro reais em dinheiro. Indagado a respeito, o réu confessou-lhes informalmente o tráfico. E não há porque negar crédito às palavras dos policiais militares, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: "No que tange ao valor probatório do testemunho de policiais, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza também da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública. Não pode, pois, ser considerado inidôneo ou suspeito para prestar depoimento, por conta de mera condição funcional. Os autos não apontam motivos no sentido de que os policiais não agiram corretamente, ou de que tinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501997-51.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - m.v. - j. 16.04.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). Neste contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo entorpecente que foi apreendido. A versão por ele apresentada em juízo permaneceu completamente isolada nos autos diante das declarações prestadas pelos policiais, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade. Por sinal, custa crer que os policiais tivessem o trabalho de forjar tamanha quantidade de droga, além de dinheiro, apenas com o intuito de incriminar indevidamente o acusado, a quem sequer conheciam. A traficância restou caracterizada na medida em que o acusado estava em local de tráfico intenso, na posse de droga cuja quantidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tenha sido surpreendido no ato de alguma venda. Nesse sentido: "Ressalto, por outro lado, que o tipo penal em questão é de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no artigo 33, "caput", da Lei Federal 11343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal mencionado reste configurado. Além do mais, desnecessários atos de mercancia para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos. No mesmo sentido: 'Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de

narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito" (RJTJSP- vol. 97, pág. 512 - Apelação Criminal 0000272-15.2018.8.26.0470 - Des. Marco Antônio Cogan Data do julgamento: 06/02/2020)" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501649-33.2020.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas). O volume encontrado em poder do réu é incompatível com a posse para o mero uso, ainda mais se considerarmos que o acusado não comprovou ser detentor de condição econômica que lhe permitisse adquirir as vinte e quatro porções de cocaína apenas para seu próprio deleite. A existência de dinheiro de origem não demonstrada é outra circunstância indicativa da comercialização, até porque, como dito, o réu não comprovou o exercício de qualquer ocupação lícita, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. A eventual condição de usuário do acusado não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga pratiquem a mercancia para sustentar o próprio vício. Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena do acusado.

A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: menoridade relativa. Porém, não há como atenuar a pena-base, eis que fixada no seu mínimo legal (cf. Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar. A redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas mostra-se inviável. O acusado ostenta várias passagens pela Vara da Infância e Juventude e encontrava-se no gozo da liberdade provisória quando tornou a delinquir, sendo novamente preso por tráfico (fls. 159 - proc. nº 1502125-24). Além disso, trazia consigo razoável quantidade de droga, bem como dinheiro, e não demonstrou possuir ocupação lícita, o que indica o seu envolvimento na atividade criminosa de disseminação da droga como meio de sustento, inviabilizando a aplicação da mencionada causa de diminuição, que visa beneficiar apenas e tão somente o pequeno e eventual traficante, razão pela qual torno definitiva a pena-base aplicada. Nesse sentido: "PENAS. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Dedicção do acusado a atividades criminosas, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas e circunstâncias de sua apreensão, que denotam não se tratar de traficante "de primeira viagem", ou pequeno traficante, impedindo, assim, a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. DOSIMETRIA. Base fixada no mínimo legal e assim tornada definitiva, à míngua de modificadores. Atenuante da confissão espontânea que não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Penas mantidas" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501741-11.2020.8.26.0548 - 15ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 25.03.21 - Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti). E, ainda: "APELAÇÃO: TRÁFICO DE DROGAS - REDUÇÃO DA PENA - APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 - INADMISSIBILIDADE - QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A DIMINUIÇÃO - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 3018185-33.2013.8.26.0114 - 11ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 20.01.16 - Rel. Des. Ivana David). Recentemente o colendo Superior Tribunal de Justiça também posicionou-se nesse sentido, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.687.011/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz. A pretendida substituição da pena por restritiva de direitos mostra-se inviável, porquanto imposta sanção superior a quatro anos. D) Apelar em liberdade: o réu tem direito a tanto uma vez que não se encontra preso por este processo. E) Regime de cumprimento de pena: semiaberto, excepcionalmente, eis que suficiente para a prevenção e repressão do delito, por se tratar de réu tecnicamente primário e menor de 21 anos (CP, art. 33, §§ 2º e 3º). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 805/20 e CONDENO O RÉU LEONARDO LUCAS MENDES SANTOS, RG nº 58.733.237/SP, a cumprir 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e a pagar e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs,

observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. No mais, DECRETO perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 31 de março de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA